

감 사 결 과 처 분 요 구 서

－ □본부 계약사후관리 분야 적정성 교차감사－

2019. 12.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I . 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경	1
2. 감사 대상	1
3. 감사 중점 및 착안사항	1
4. 감사 기간 및 인원	1
 II . 감사결과 처분요구사항	2
1. 처분요구사항 일람표	2
2. 처분요구 세부 명세	3

I. 감사 실시 개요

1. 감사 배경

종합감사 및 사업소 일상감사 검토 시, 계약사후관리 분야에서 반복적으로 지적사항이 발생함에 따라, [대가지급·납기관리 및 지체상금·변경계약 등]에 있어 업무처리의 적정성 여부에 대한 실태감사를 통한 개선사항 도출이 필요하였으며, 도출된 개선 사항을 통하여 담당자들의 업무능력 제고 및 중대 실수를 사전에 예방하고, 투명하고 공정한 절차에 따른 계약업무처리로 협력회사와의 상생협력으로 사회적 가치 실현을 도모하고자 2019년 ◎본부 ○팀 연간 감사업무 계획에 반영하였고, 이에 감사를 실시하였다.

2. 감사 대상

이번 감사 대상은 2018. 1. 1. ~ 2019. 6. 30. 기간 중 □본부 계약대금 지급 건 및 변경계약 일체를 감사 대상으로 하였다.

3. 감사 중점

이번 감사는 ① 대가지급 처리절차 준수 여부, ② 계약 납기관리의 및 지체상금 부과 적정성 및 ③ 변경계약 사유의 타당성 및 인수검사절차의 정확성에 중점을 두고 실시하였다.

4. 감사 기간 및 인원

이번 감사는 '19. 11. 4.부터 같은 해 11. 22.까지 ◎본부 ○부 소속 감사부장 1명과 감사역 차장 1명, 감사관리원 2명 등 감사자 3명을 투입하여 감사하였고, '19. 12. 24. 상임감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.

II. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	제 목	처분 요구 종류
1-1	☐ 본부 △부	납기 경과 계약건의 사후관리 미흡	주의(1명)
1-2	☐ 본부 △부	지체상금액이 계약보증금액에 달하는 계약건의 계약 해지 등의 후속업무를 시행토록 자체교육 시행	통보
1-3	☐ 본부 △부	계약진행 현황을 주기적으로 관련 부서들과 공유하여 납기관리를 철저히 할 것	통보
2-1	☐ 본부 ▽부	지체상금 부과 누락	주의(2명)
2-2	☐ 본부 ▽부	지체상금 부과 누락 상계 처리(2건) 1,056,000원, 1,412,268원	시정
2-3	☐ 본부 △부	지체상금 과소 부과	주의 (1-1동일)
2-4	☐ 본부 △부	지체상금 과소 부과 환수 처리(2건) 33,055원, 23,719원	시정
2-5	☐ 본부 △부	조달처와 협의하여 SAP대금지급 개선 - 지체일수를 정확히 산정하도록 시스템 보완 - 선금지급 정산 시 지체상금 확인 알람 활성화	개선
3-1	◇지사	부적정한 계약변경	경고(2명)
3-2	☐ 본부 ▷부	부적정한 계약변경	경고(2명)
3-3	☐ 본부 △부	계약 납기 현황 관리를 철저히 하도록 자체교육 실시	통보
4	☐ 본부 △부	▲와 협의하여 분할납품에 대한 명확한 업무처리 기준 마련 후 전사업소와 공유 시행	개선

2. 처분요구 세부 명세 : "별첨"

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주 의

번 호 1-1

제 목 납기 경과 계약 건의 사후관리 미흡

관련부서 □본부 △부

내 용

□본부 △부 ○담당자는 발전소 운영에 필요한 자재를 구매요청부서로부터 의뢰 받아 계약을 체결하고, 체결된 계약 건에 대해 납기 관리 등의 계약사후관리 업무를 담당하고 있다.

우리회사에서는 납기관리 및 납기가 장기 지연된 계약 건에 대한 사후관리업무 처리를 아래와 같이 규정하고 시행토록 하고 있다.

[계약규정시행세칙]

제125조(납기관리)

- ① 계약담당부서는 구매요청부서 및 계약상대자와 긴밀한 협조하에 항상 제작 및 납품 상황을 파악하여 납기내에 납품이 가능하도록 한다.
- ② 검수부서는 약정된 납기에 계약이 이행되지 아니하는 경우에는 이를 계약 담당부서에 통보하여야 한다.

제96조(계약의 해제·해지)

- ② 계약담당자는 제95조 제1항에 따른 지체상금의 징수사유가 발생하고 그 금액이 제72조제3항에 따른 계약보증금상당액에 달하는 경우에는 다음 각호의 구분에 따른 방법으로 계약을 해제 또는 해지하거나 유지 할 수 있다.
 2. 제1호 외의 경우로서 계약상대자의 계약 이행가능성이 있고 계약을 유지할 필요가 있다고 인정되는 경우 : 계약이행이 완료되지 아니한 부분에 상당하는 계약보증금을 추가 납부하게 하고 계약을 유지한다. (이하 생략)

그러나, □본부 △부 A는 상기 규정에도 불구하고 [표-1]의 계약보증

금액이 지체상금을 초과한 장기납기 지연 계약 건 대하여 납기관리와 계약 유지를 위한 계약보증금의 추가납부 업무를 하지 않은 것으로 확인되었다.

[표-1] 계약보증금액이 지체상금을 경과한 장기납기 지연 계약 건 현황

계약번호	지체일수	지체상금률	계약보증금 경과일
	***일	0.15%	약 **일
	***일	0.15%	약 **일
	***일	0.15%	약 **일
	***일	0.15%	약 **일
	***일	0.15%	약 **일
	***일	0.15%	약 **일
	***일	0.15%	약 **일
	***일	0.15%	약 **일
	***일	0.075%	약 **일
	***일	0.075%	약 **일

조치할 사항

□본부장은 계약 납기 관리 업무를 소홀하게 처리한 △부서 담당자[A]를 「인사관리규정」 제105조에 따라 주의를 처분하시기 바랍니다.(주의)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

번 호 1-2

제 목 납기 경과 계약 건의 사후관리 미흡

관련부서 □본부 △부

내 용

□본부 △부 ○담당자는 발전소 운영에 필요한 자재를 구매요청부서로부터 의뢰 받아 계약을 체결하고, 체결된 계약 건에 대해 납기 관리 등의 계약사후관리 업무를 담당하고 있다.

우리회사에서는 납기관리 및 납기가 장기 지연된 계약 건에 대한 사후관리업무 처리를 아래와 같이 규정하고 시행토록 하고 있다.

[계약규정시행세칙]

제125조(납기관리)

- ① 계약담당부서는 구매요청부서 및 계약상대자와 긴밀한 협조하에 항상 제작 및 납품 상황을 파악하여 납기내에 납품이 가능하도록 한다.
- ② 검수부서는 약정된 납기에 계약이 이행되지 아니하는 경우에는 이를 계약 담당부서에 통보하여야 한다.

제96조(계약의 해제·해지)

- ② 계약담당자는 제95조 제1항에 따른 지체상금의 징수사유가 발생하고 그 금액이 제72조제3항에 따른 계약보증금상당액에 달하는 경우에는 다음 각호의 구분에 따른 방법으로 계약을 해제 또는 해지하거나 유지 할 수 있다.
 2. 제1호 외의 경우로서 계약상대자의 계약 이행가능성이 있고 계약을 유지할 필요가 있다고 인정되는 경우 : 계약이행이 완료되지 아니한 부분에 상당하는 계약보증금을 추가 납부하게 하고 계약을 유지한다. (이하 생략)

그러나, □본부 △부 A는 상기 규정에도 불구하고 [표-1]의 계약보증

금액이 지체상금을 초과한 장기납기 지연 계약 건 대하여 납기관리와 계약 유지를 위한 계약보증금의 추가납부 업무를 하지 않은 것으로 확인되었다.

[표 1] 계약보증금액이 지체상금을 경과한 장기납기 지연 계약 건 현황

계약번호	지체일수	지체상금률	계약보증금 경과일
	***일	0.15%	약 **일
	***일	0.15%	약 **일
	***일	0.15%	약 **일
	***일	0.15%	약 **일
	***일	0.15%	약 **일
	***일	0.15%	약 **일
	***일	0.15%	약 **일
	***일	0.15%	약 **일
	***일	0.075%	약 **일
	***일	0.075%	약 **일

조치할 사항

□본부장은 위 규정(96조)에 따라 지체상금액이 계약보증금상당액에 달한 계약 건의 경우 계약 해지 여부에 대한 결정 등, 후속 업무에 만전을 기하도록 자체 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

번 호 1-3

제 목 계약 진행 현황을 주기적으로 관련부서와 공유

관련부서 □본부 △부

내 용

우리회사에서는 납기관리 및 납기가 장기 지연된 계약 건에 대한 사후 관리업무 처리를 아래와 같이 규정하고 시행토록 하고 있다.

[계약규정시행세칙]

제125조(납기관리)

- ① 계약담당부서는 구매요청부서 및 계약상대자와 긴밀한 협조하에 항상 제작 및 납품 상황을 파악하여 납기내에 납품이 가능하도록 한다.
- ② 검수부서는 약정된 납기에 계약이 이행되지 아니하는 경우에는 이를 계약 담당부서에 통보하여야 한다.

그러나, 자재의 인수 및 검사 업무를 담당하고 있었던 □본부 제 ○발전소 ◎팀 ●파트에서는 바쁜 현장 여건 및 시스템 미비 등을 사유로 하여 납기 지연계약 건에 대하여 계약부서로의 통보 업무를 수행하지 않았다.

조치할 사항

□본부장은 △부서가 주관이 되어 현재 진행중인 계약 현황을 구매요청 부서 및 ●부서와 주기적으로(월 단위 등) 공유하여 납기관리에 만전을 기하시기 바랍니다. (통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주 의

번 호 2-1

제 목 지체상금 부과 누락

관련부서 ☐본부 ☒부

내 용

☐본부 ☒부 ○담당자는 계약 납기를 경과한 업체에게 지체상금을 부과하고 있다.

○담당자는 우리회사 「계약규정」 제24조 제1항에 따라 정당한 이유 없이 계약의 이행을 지체한 계약상대자로 하여금 지체상금을 부과하도록 하여야 하며, 「계약규정시행세칙」 제95조 제1항에 의거 계약상대자가 계약상의 의무를 지체한 때에는 지체상금으로서 계약 금액에 물품의 경우 1천분의 0.75 지체상금률과 지체일수를 곱한 금액을 계약상대자로 하여금 현금으로 납부하도록 하여야 한다.

※ 「계약규정시행세칙」 제95조, 개정 전('18년 3월 12일) 물품의 제조구매의 경우 지체상금률은 1천분의 1.5로 하였으며 개정 후 1천분의 0.75로 지체상금률을 적용함

그러나, ☐본부 ☒부 ○담당자들은 아래의 [표2]에 대하여 납기를 경과하였음에 불구하고 지체상금 부과를 누락하였다.

[표 2] 지체상금 미부과 계약현황

(VAT포함)

계약번호	납품금액	납품차수	납기일	납품일	검수완료일	지체일수	지체상금율	지체상금액
							0.15%	1,056,000원
							0.15%	1,412,268원

조치할 사항

□본부장은 지체상금을 미부과한 ▽부 담당자[B, C]를 「인사관리규정」 제105조에 따라 주의를 처분하시기 바랍니다. (주의)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

시 정

번 호 2-2

제 목 지체상금 부과 누락

관련부서 ☐본부 ☒부

내 용

☐본부 ☒부 ○담당자는 계약 납기를 경과한 업체에게 지체상금을 부과하고 있다.

○담당자는 우리회사 「계약규정」 제24조 제1항에 따라 정당한 이유 없이 계약의 이행을 지체한 계약상대자로 하여금 지체상금을 부과하도록 하여야 하며, 「계약규정시행세칙」 제95조 제1항에 의거 계약상대자가 계약상의 의무를 지체한 때에는 지체상금으로서 계약 금액에 물품의 경우 1천분의 0.75 지체상금률과 지체일수를 곱한 금액을 계약상대자로 하여금 현금으로 납부하도록 하여야 한다.

※ 「계약규정시행세칙」 제95조, 개정 전('18년 3월 12일) 물품의 제조구매의 경우 지체상금률은 1천분의 1.5로 하였으며 개정 후 1천분의 0.75로 지체상금률을 적용함

그러나, ☐본부 ☒부 ○담당자들은 아래의 [표 2]에 대하여 납기를 경과하였음에 불구하고 지체상금 부과를 누락하였다.

[표 2] 지체상금 미부과 계약현황

(VAT포함)								
계약번호	납품금액	납품차수	납기일	납품일	검수완료일	지체일수	지체상금율	지체상금액
							0.15%	1,056,000원
							0.15%	1,412,268원

조치할 사항

□본부장은 계약번호 R*****건과 계약번호 R*****건의 미부과된 지체상금 각 1,056,000원과 1,412,268원에 대하여 상계 처리하시기 바랍니다. (시정)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주 의

번 호 2-3

제 목 지체상금 과소 부과

관련부서 ☐본부 ☒부

내 용

☐본부 ☒부 ○담당자는 계약 납기를 경과한 업체에게 지체상금을 부과하고 있다.

○담당자는 우리회사 「계약규정」 제24조 제1항에 따라 정당한 이유 없이 계약의 이행을 지체한 계약상대자로 하여금 지체상금을 부과하도록 하여야 하며, 「계약규정시행세칙」 제95조 제1항에 의거 계약상대자가 계약상의 의무를 지체한 때에는 지체상금으로서 계약 금액에 물품의 경우 1천분의 0.75 지체상금률과 지체일수를 곱한 금액을 계약상대자로 하여금 현금으로 납부하도록 하여야 한다.

※ 「계약규정시행세칙」 제95조, 개정 전('18년 3월 12일) 물품의 제조구매의 경우 지체상금률은 1천분의 1.5로 하였으며 개정 후 1천분의 0.75로 지체상금률을 적용함

그러나, 새울원자력본부 자재부 계약담당자는 아래의 [표3, 4]에 대하여 각각 지체일수 산정 및 산식적용 오류 등의 사유로 지체상금을 과소 부과하였다.

[표 3] 계약번호 A***** - 3차 납품분

(VAT 포함)

계약번호	계약금액	납품차수	납기일	납품일	검수완료일	납품금액	지체상금율	지체일수
기부과 금액		65,941원			사유		지체일수 산정에 있어 검수 일수 2일 누락	
재산정 금액		98,996원			차액		33,055원 (과소 부과)	

[표 4] 계약번호 A***** - 4차 납품분

(VAT 포함)

계약번호	계약금액	납품차수	납기일	납품일	검수완료일	납품금액	지체상금율	지체일수
기부과 금액	145,140원			사유	지체상금 산정 시 산식 적용 오류			
재산정 금액	168,859원			차액	23,719원 (과소부과)			

조치할 사항

□본부장은 지체상금을 과소 부과한 ○부서 담당자[A]를 「인사관리규정」 제105조에 따라 주의를 처분하시기 바랍니다.(주의)

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

시 정

번 호 2-4

제 목 지체상금 과소 부과 환수

관련부서 ☐본부 ☒부

내 용

☐본부 ☒부 ○담당자는 계약 납기를 경과한 업체에게 지체상금을 부과하고 있다.

○담당자는 우리회사 「계약규정」 제24조 제1항에 따라 정당한 이유 없이 계약의 이행을 지체한 계약상대자로 하여금 지체상금을 부과하도록 하여야 하며, 「계약규정시행세칙」 제95조 제1항에 의거 계약상대자가 계약상의 의무를 지체한 때에는 지체상금으로서 계약 금액에 물품의 경우 1천분의 0.75 지체상금률과 지체일수를 곱한 금액을 계약상대자로 하여금 현금으로 납부하도록 하여야 한다.

※ 「계약규정시행세칙」 제95조, 개정 전('18년 3월 12일) 물품의 제조·구매의 경우 지체상금률은 1천분의 1.5로 하였으며 개정 후 1천분의 0.75로 지체상금률을 적용함

그러나, ☐본부 ☒부 ○담당자는 아래의 [표3, 4]에 대하여 각각 지체일수 산정 및 산식적용 오류 등의 사유로 지체상금을 과소 부과하였다.

[표 3] 계약번호 A***** - 3차 납품분

(VAT 포함)

계약번호	계약금액	납품차수	납기일	납품일	검수완료일	납품금액	지체상금율	지체일수
기부과 금액		65,941원			사유			지체일수 산정에 있어 검수 일수 2일 누락
재산정 금액		98,996원			차액		33,055원 (과소 부과)	

[표 4] 계약번호 A***** - 4차 납품분

(VAT 포함)

계약번호	계약금액	납품차수	납기일	납품일	검수완료일	납품금액	지체상금율	지체일수
기부과 금액	145,140원			사유	지체상금 산정 시 산식 적용 오류			
재산정 금액	168,859원			차액	23,719원 (과소부과)			

조치할 사항

□본부장은 계약번호 A*****건과 계약번호 A*****건의 과소 부과된 지체상금 각 33,055원과 23,719원에 대하여 회수 조치하시기 바랍니다.
(시정)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

개 선

번 호 2-5

제 목 지체상금 부과 관련 SAP 대금지급시스템 개선

관련부서 ☐ 본부

내 용

이번 감사실시 결과로 지체상금 부과 업무 시 담당자의 고의가 아닌 착오 등으로 인한 인적 실수가 확인됨에 따라, 인적실수를 최소화하기 위하여 현재 사용 중인 SAP 대금지급시스템에 아래와 같은 문제점이 있어, 이를 개선 및 보완 하는 것이 필요하다

(1) 현재 SAP 시스템의 지체상금 부과 시, 지체일수 산정에 있어 계약 담당자가 지체일수를 아래 [그림 1]과 같이 직접 산정하여 입력하고 있으나, 이렇게 직접 입력된 일수의 적성성에 대한 검토 및 재확인 절차 없이 결재처리 단계로 바로 진행되고 있다.

[그림 1] 지체상금 부과화면

지체상금	지체전표	지체일수	지체상금률	지체상금액
지체일수	2018.08.06	14	0.1501%	2,570,956 KRW
지체상금	2018.08.06			

지체상금	지체전표	지체일수	지체상금률	지체상금액
지체일수	2018.08.06	14	0.1501%	2,570,956 KRW
지체상금	2018.08.06			

따라서, 상기 시스템에서 지체일수를 [담당자 계산]과 [자동계산] 2가지의 탭으로 만들어 담당자가 직접 계산한 일수를 재 확인 할 수 있도록 시스템이 개선되어야 할 것이다.

(2) SAP 시스템을 통해 계약 대금 지급 시, 인적실수를 예방하고자 납기 경과가 발생한 계약 건에 대해서는 알림 메시지를 보여주고 있으나, 선금을 지급했던 계약 건의 경우 최종 물품 인도 후 대금 정산 시 지체가 발생하더라도 현재의 시스템에는 지체 여부를 알려주는 알림 메시지가 활성화되지 않는다.

따라서, 지체가 발생한 선금의 정산 대가지급 건에도 지체 발생 알림 메시지가 신설되도록 보완하여야 할 것이다.

조치할 사항

□본부장은 ▲처로 아래의 사항에 대하여 지체상금 부과 시 사용되는 SAP 대금지급시스템 개선 요구를 하시기 바랍니다. (개선)

- 지체상금 산정 시 지체일수를 정확하게 산정하도록 시스템 보완
- 선금지급 정산 시 지체상금 확인 알람 신설

한국수력원자력(주) 상임감사위원

경 고

번 호 3-1

제 목 변경 계약 사유의 적정성 미흡(납기일 당일에 변경계약 요청)

관련부서 ◇지사

내 용

우리회사에서는 납품과 납기에 대한 규정을 아래와 같이 정하고 있다.

[계약규정시행세칙]

제126조(납기 및 납품 장소의 변경)

① 계약체결 후 납기 및 납품장소의 변경이 필요한 때에는 다음 각호의 절차에 따른다.

1. 계약상대자의 사정에 의한 변경

계약상대자의 사정에 의하여 납기를 연장하고자 하는 때에는 사전에 그 사유를 명시한 납기 변경 신청서를 제출하여야 한다.

[물품구매계약일반조건]

제13조(납품)

④ 구매자가 필요에 따라 분할납품을 요구하거나, 계약상 분할납품이 허용된 경우를 제외하고는 분할납품을 할 수 없으며, 분할납품을 허용한 경우에도 납품횟수는 지정된 횟수 범위 내에 한한다.

제27조(지체상금)

③ 구매자는 다음 각호의 1에 해당되어 납품이 지체되었다고 인정할 때에는 그 해당일수를 제1항의 지체일수에 산입하지 아니한다.

1. 천재지변 등 불가항력의 사유에 의한 경우

2. 계약상대자가 대체 사용할 수 없는 중요 사급재료의 공급이 지연되어 제조공정의 진행이 불가능하였을 경우

3. 구매자의 귀책사유로 제조의 착수가 지연되었거나 중단되었을 경우

4. 기타 계약상대자의 책임에 속하지 않은 사유로 인하여 지체된 경우

「계약규정시행세칙」 제126조에 따라 계약상대자의 정당한 요구에

의하여 변경계약을 할 수는 있으나, 우리회사와 계약상대자와의 부적절한 관계를 사전에 예방하기 위하여, 우리회사에서는 변경계약의 사유가 위 규정 (27조 등) 이외의 적정하지 않은 사유에 대해서는 변경계약을 금지하도록 하고 있다.

그럼에도 불구하고, 아래의 변경계약 사례는 변경계약의 사유가 부적정한 것으로 확인되었다.

<계 약 개 요>

- ◆ 계약번호/계약명 : A*****/
- ◆ 계약업체 :
- ◆ 계약일자 : 2017년 9월 26일
- ◆ 계약금액 : 203,469,640원(VAT 포함)
- ◆ 계약품목 및 납기

품목	수량	납기
	8개	'18. 7. 23.
	8개	'18. 7. 23.
	1개	'18. 7. 23.

- ◆ 분할납품 허용여부 : 허용안함
- ◆ 계약변경(변경요청일 : '18. 7. 23.) : 분할납품 2회 허용
- ○ 등 2품목 '18. 7. 23. 까지
 - ○ 1품목 '18. 9. 28. 까지
- ◆ 납기지연 발생(검수기간 제외)
- ○ 등 2품목 : 10일 지연 ('18. 8. 2. 납품)
 - ○ 1품목 : 177일 지연 ('19. 1. 11. 납품)

상기 계약 건에 대하여 □본부 ○발전소 ◎팀 구매요청 담당자는 납기일 ('18년 7월 23일) 당일인 '18년 7월 23일에 계약부서로 변경계약을 요청하였으며, 변경사유는 [구매대상 품목 중 일부 품목의 납기 내 조달 불가로 전체 납품 지연이 예상됨에 따라 분할납품을 통한 납기 지연

외 품목의 적기확보로 ☆호기 경상긴급정비 및 ★호기 출력상승시험을 대비하기 위함]이라고 변경계약 요청 공문에 기술하였다.

그러나, “분할 납품을 통한 납기지연 외 품목 적기확보” 사유의 대상인 [부품키트 등 2품목]의 경우, ① 납기일보다 10일이 경과한 후에 납품 되었으며, ② 해당 계약자재의 출고 이력을 확인한 결과, 입고 이후 감사일 현재까지 출고된 이력 없이 재고로 보유중인 있는 것으로 확인됨에 따라 ‘긴급정비’로 인한 사유는 변경계약의 사유는 적정하지 않다고 할 것이다.

그 결과 적정하지 않은 사유로 분할납품 허용의 변경계약을 요청함에 따라, [표 5]과 같이 약 3천만원의 지체 상금액의 감경효과가 발생하였다.

[표 5] 분할납품 허용 여부에 따른 지체상금액의 차이

조건	○ 등 2품목(지체 10일)	○(지체 177일)
분할납품 허용안함(A)	54,021,189원 ¹⁾	
√ 분할납품 허용	2,570,956원(B)	21,516,959원(C)
차액	A-(B+C) = 29,933,274원	

조치할 사항

◇지사장은 계약번호 A*****건에 대하여 부적정한 사유로 변경계약을 요청한 구매요청 담당자[D] 및 담당 차장[E]에게 「인사관리 규정」 제105조에 따라 경고를 촉구하시기 바랍니다. (경고)

1) ‘분할납품 허용안함’일 경우 단일 납기임에 따라 모든 품목이 일괄 납품되어야 함으로 최종 구동기가 납품된 날을 지체일수로 계산하고, 계약금액 전체를 지체상금 대상액으로 정함

한국수력원자력(주) 상임감사위원

경 고

번 호 3-2

제 목 변경 계약 사유의 적정성 미흡(납기 임박일에 변경계약 요청)

관련부서 ☐본부 제○발전소 ●팀

내 용

우리회사에서는 납품과 납기에 대한 규정을 아래와 같이 정하고 있다.

[계약규정시행세칙]

제126조(납기 및 납품 장소의 변경)

① 계약체결 후 납기 및 납품장소의 변경이 필요한 때에는 다음 각호의 절차에 따른다.

1. 계약상대자의 사정에 의한 변경

계약상대자의 사정에 의하여 납기를 연장하고자 하는 때에는 사전에 그 사유를 명시한 납기 변경 신청서를 제출하여야 한다.

[물품구매계약일반조건]

제13조(납품)

④ 구매자가 필요에 따라 분할납품을 요구하거나, 계약상 분할납품이 허용된 경우를 제외하고는 분할납품을 할 수 없으며, 분할납품을 허용한 경우에도 납품횟수는 지정된 횟수 범위 내에 한한다.

제27조(지체상금)

③ 구매자는 다음 각호의 1에 해당되어 납품이 지체되었다고 인정할 때에는 그 해당일수를 제1항의 지체일수에 산입하지 아니한다.

1. 천재.지변 등 불가항력의 사유에 의한 경우

2. 계약상대자가 대체 사용할 수 없는 중요 사급재료의 공급이 지연되어 제조공정의 진행이 불가능하였을 경우

3. 구매자의 귀책사유로 제조의 착수가 지연되었거나 중단되었을 경우

4. 기타 계약상대자의 책임에 속하지 않은 사유로 인하여 지체된 경우

「계약규정시행세칙」 제126조에 따라 계약상대자의 정당한 요구에

의하여 변경계약을 할 수는 있으나, 우리회사와 계약상대자와의 부적절한 관계를 사전에 예방하기 위하여, 우리회사에서는 변경계약의 사유가 위 규정 (27조 등) 이외의 적정하지 않은 사유에 대해서는 변경계약을 금지하도록 하고 있다.

그럼에도 불구하고, 아래의 변경계약 사례는 변경계약의 사유가 부적정한 것으로 확인되었다.

<계 약 개 요>		
◆ 계약번호/계약명 : A*****/		
◆ 계약업체 :		
◆ 계약일자 : 2018년 6월 25일		
◆ 계약금액 : 150,700,000원		
◆ 계약품목 및 납기		
품목(19품목)	수량	납기
	5개	'18. 9. 24.
	:	'18. 9. 24.
	:	'18. 9. 24.
	10개	'18. 9. 24.
◆ 분할납품 허용여부 : 허용안함		
◆ 계약변경(변경요청일 : '18. 9. 18.) : 분할납품 허용		
◆ 납기지연 발생(검수기간 제외)		
- ○ 1품목(5개) : 36일 지연 ('18. 10. 30. 납품)		

상기 계약 건에 대하여 □본부 ○발전소 ●팀 구매요청담당자는 납기일('18년 9월 24일)에 임박한 시점인 '18년 9월 18일에 계약부서로 계약변경을 요청하였으며, 요청 사유는 [보조보일러 주기점검에 필요한 자재로 일부 품목 공기 내 납품 필요]라고 변경요청 공문에 기술하였다.

그러나, 구매요청 담당자로부터 제출받은 소명서와 실지감사 시 현장 면담 및 추가로 제출받은 사유서(관련부서에서 확인서 제출을 거부함에

따라 사유서로 대체함)를 검토한 결과, 변경 사유에 대한 적정성이 입증되지 않았음. 특히 구매요청 담당자는 해당 설비의 잦은 고장에 따라 긴급정비 발생을 대비한 예비품 확보를 위해 분할납품 허용으로 변경계약을 요청하였다고 주장하였으나, 해당 자재의 입고고 이력을 보면 계약품목 19품목 중 모듈 등 4품목은 동일한 자재가 '17년 10월 20일에 이미 입고되어 변경계약 당시 구매요청 품목과 동일한 재고를 이미 보유하고 있었으며, 그 외 본 계약 건으로 인한 품목들은 입고 이후 감사일 현재까지 출고된 이력 없이 재고로 보유중인 있는 것으로 확인되었고, 또한 현장면담에서 구매요청담당자가 구두로 업체에서 분할납품 조건 변경을 요청하였다고 진술하였다.

그 결과, 정당하지 않은 사유로 분할납품 허용 변경계약을 요청함에 따라, 업체가 부담해야 되는 지체상금을 감경하기 위해 변경계약을 요청한 것이라는 합리적 의심이 된다.

[표 6] 분할납품 허용 여부에 따른 지체상금액의 차이

조건	○ 외 18품목(납기 내 납품)	○ 1품목(지체 36일)
분할납품 허용안함(A)	4,294,950원 ²⁾	
√ 분할납품 허용	0원	740,352원(B)
차액	A-B = 3,554,598원	

조치할 사항

□본부장은 계약번호 A*****건에 대하여 부적정한 사유로 변경계약을 요청한 구매요청 담당자[F] 및 담당 차장[G]에게 「인사관리규정」 제105조에 따라 경고를 촉구하시기 바랍니다.(경고)

2) '분할납품 허용안함'일 경우 단일 납기임에 따라 모든 품목이 일괄 납품되어야 함으로 최종 CPU 모듈 1품목이 납품된 날을 지체일수로 계산하고, 계약금액 전체를 지체상금 대상액으로 정함

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

번 호 3-3

제 목 계약납기 현황 관리를 위한 교육 시행

관련부서 □본부 △부

내 용

우리회사에서는 계약납기 현황관리를 위하여 계약부서에서는 SAP 시스템상 전자계약 체결 시(PO생성) 이를 구매요청부서로 통보하고 있다.

그러나, ① 계약부서에서 구매요청부서 담당자에게 계약체결 사실을 통보함에 있어 계약담당자의 착오로 수신자를 누락하거나, ② 구매요청 담당자는 계약부서로부터 계약 체결사실을 통보받았음에도 불구하고 이를 확인하지 않는 등의 문제가 있었음. 또한 ③ 계약부서에서 여러 부서의 구매요청 자재들 중 유사 성격의 자재를 통합 발주함에 따라 자재별 요청담당자를 확인하는 것이 어려운 경우가 발생된다.

계약납기 현황이 관리되고 있지 않는 상황에서는 정비공사 착수일이 도래하거나 또는 긴급정비 발생 시, 자재의 납품 여부를 확인해야 되는 상황이 발생하게 되며, 이때 납기가 경과되고 있으면 담당자의 경우 협력회사와의 마찰을 피하기 위하여 계약상대자가 부당한 요구(분할 납품 조건 허용을 통한 지체상금 경감 등)을 제시할 경우, 무리하게 변경 계약을 추진할 우려가 있다.

따라서, 계약 납기 현황관리가 제대로 처리될 수 있도록, 계약부서 (검수파트 포함) 및 구매요청부서 담당자들의 지속적인 교육이 필요하다.

조치할 사항

□본부장은 걱정한 사유에 해당되지 않은 변경계약이 재발되지 않도록 계약납기 현황 관리에 대한 자체 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

개 선

번 호 4

제 목 분할납품 허용 계약건의 명확한 업무처리 시행

관련부서 ☐ 본부 ☒ 부

내 용

우리회사 SAP 계약체결 시스템에서 분할납품 허용여부를 기재하는 화면은 [그림 2]와 같으며, 전자시스템을 통한 계약서 생성 시 계약부서 담당자는 구매요청부서의 요청 내용에 따라 분할납품이 필요할 경우 해당 시스템화면에서 분할 납품의 허용 여부를 선택하고 있다.

[그림 2] 전자 계약서 생성 SAP 시스템 화면

The screenshot displays the SAP contract creation interface. The top menu bar includes options like '문서 개요 설정', '인쇄 미리보기', '메시지', and '개인 설정'. The main area is divided into several sections. On the left, there are fields for '계약명*', '계약방법*', '계약사유*', '계약근거*', '구 세부계약방법', '예산금액(VAT포함)*', '사정가액(VAT포함)', '예정가격(VAT포함)*', '낙찰금액*', '부가세 여부', '가격조건', '지급조건', and '전자조달여부*'. In the center, there are fields for '낙찰물', '유보금액', '작공일(최초납기)*', '준공일(최종납기)*', '인수통보', '계약금액조정법', '품질검사자', '지체상금율', '지체상금한도', '하자보수보증금율', and '계약이행보증금율'. On the right, there are fields for '계약담당자', '계약담당자(사후)', '계약담당부서(사후)', '기존계약번호', '계약구분', '품목분류', '품목코드', '기술(연구)용역', '공사/용역 품질등급', '품목(역무)명', '용도', '소요부서*', '하차보증조건', and '지급각서'. A red box highlights the '분할납품허용여부' field, which is set to '허용함'. At the bottom, there is a note: '* " " 으로 표시된 항목은 필수입력 항목입니다. 예정가격이 없는 경우 '0'으로 입력하시기 바랍니다.'

이후, 검수부서에서는 해당 계약자재가 납품이 되면 상기 화면을 참고하여 분할납품 허용여부를 확인하여 인수검사 업무를 처리한다.

검수부서에서는 분할납품에 계약 건에 대한 정확한 인수검사 업무를 처리하기 위해하여, 계약서 내용에 분할납품 허용에 대한 품목별 납기 일자·횟수 등 구체적인 내용이 반영 기술되어야한다.

그러나, 분할납품 허용 조건에 대한 구체적인 내용이 명시 되지 않은 건들이 아래의 사례들과 같이 확인되었다.

{사례1 : 분할납품 허용조건에 대한 이중 해석이 있음에 주의}

<계 약 개 요>	
◆ 계약번호/계약명	: A*****/
◆ 계약업체	:
◆ 계약일자	: 2018년 1월 17일
◆ 계약금액	: 48,004,000원
◆ 계약품목 및 납기	
- ○ 등 109품목	: '18년 1월 24일
- ○ 등 9품목	: '18년 1월 31일
◆ 분할납품 허용여부	: 허용함
- 납기예정일(1.24.)	: 아래 9품목을 제외한 나머지 품목
- 납기예정일(1.31.)	: No.4, No.105, No.109~115. 9품목
◆ '18년 1월 24일 납품되어야 하는 109품목 중 52품목 납기경과 7일 발생	

상기 계약 건은 ♡ 구매 계약 건으로, 이건의 납품 조건을 보면 '18년 1월 24일과 '18년 1월 31일로 분할 납품을 허용하는 조건으로 계약이 체결되었다.

해당 계약건과 관련하여 인수검사를 담당하는 검수부서 담당자는 납기일이 '18년 1월 24일로 정해진 109품목 중에서 납기 내에 납품된 57품목을 인수검사하고, 나머지 52품목은 '18년 1월 31일 납품되어야 하는 9품목과 함께 '18년 1월 26일 납품 받아 인수검사를 완료하였다.

이 건의 경우 SAP 전자 계약시스템에 기재된 내용만으로는 계약 담당자가 전자 계약서를 만들 때 ① 납기일자가 여러 일자임에 따라 이를 분할납품이라고 생각하여 분할납품 허용여부를 허용함으로 선택하였는지, 아니면 ② 모든 품목에 대하여 개별 납기를 인정하는 분할납품을 허용하기 위해 허용함으로 선택하였는지는 명확하게 명시 되지 않았다. 그렇기 때문에 검수부서에서는 아래와 같이 상기 계약건의 분할납품 허용여부에 대하여 2가지의 경우로 해석할 수 있다.

[분할납품 허용 조건에 대해 검수부서에서 2가지로 해석할 수 있음]

분할납품 허용여부 : 허용함

- 납기예정일(1.24.) : 아래 9품목을 제외한 나머지 품목
- 납기예정일(1.31.) : No.4, No.105, No.109~115. 9품목

- ① 납기일 별로 2회 분할되어 있기 때문에, 납기일이 동일한 품목은 해당 납기일에 모두 납품되어야한다는 주장과
- ② 모든 품목에 대한 분할납품 허용을 적용하여, 각 품목에 대한 개별 납품을 인정

이 건 인수검사의 경우 검수부서에서는 ② 번으로 해석하여 업무를 처리하였으나, 만약 ① 번으로 해석하였다면 1월 24일 납품되어야 하는 109 품목이 해당납기에 내에 모두 일괄 납품 되지 않았기 때문에 인수검사를 거부 할 수 있었을 것이며, 또한 납기경과로 인하여 부과된 지체상금액도 아래와 같이 달라졌을 것이다.

구분	분할납품조건	지체상금액	비고
해석 ① 적용	허용안함	239,303원	
해석 ② 적용	허용함	145,140원	실부과금액

{사례2 : 품목별 납기일자, 횟수 등 분할납품 조건의 구체적 내용 명시 누락}

<계 약 개 요>		
◆ 계약번호/계약명 : A*****/		
◆ 계약업체 :		
◆ 계약일자 : 2017년 11월 22일		
◆ 계약금액 : 55,671,590원(VAT 포함)		
◆ 계약품목 및 납기		
품목	수량	납기
	50벌	'18. 2. 1.
	320벌	'18. 2. 1.
◆ 분할납품 허용여부 : 허용안함		
◆ 계약변경(변경요청일 : '18. 1. 2.) : 분할납품 허용		
◆ 납기지연 발생(검수기간 제외)		
- ○ : 4일 지연 ('18. 2. 5. 납품)		

상기 계약 건에 대하여 □본부 ○발전소 스팀 구매요청담당자는 '18년 1월 2일 계약부서로 변경계약을 요청하였다.

그러나 이 계약건의 경우, 구매요청부서 담당자는 변경계약 요청 시 품목별 납기일자 및 횟수 등 분할납품에 대한 구체적인 내용을 계약부서로 알려주지 않았으며, 계약부서에서는 이를 확인하지 않고 계약을 변경하였다.

품목별 납기일, 횟수 등 분할납품 조건이 정확히 명시되지 않을 경우 인수검사 업무를 담당하고 있는 검수부서에서는 업무처리에 혼란이 야기될 수 있으며, 실제로 검수부서에서는 '18년 2월 1일 동일 납기로 일괄 납품 되었어야 하는 ○ 320벌을 160벌씩 '18년 1월 11일과 '18년 1월 24일로 2회에 걸쳐 인수검사 처리를 하였다.

※ 분할납품은 납기일자가 정해진 1건의 품목에 대하여 날개로 납품을 할 수 있다는 의미는 아님, 1건의 품목에 대해 2회 이상 분할하여 납품을 받고자 할 경우 납품받고자 하는 수량과 납기일을 정하여 변경 계약(적정한 사유포함)을 요청하여야함

분할납품 허용조건에 대한 구체적인 내용이 기재되지 않았을 경우 사례1과 같은 업무 처리에 대해 이중 해석이 생길 수 있으며, 또한 사례2와 같은 지적사항이 발생함. 아울러, 분할납품의 경우 지체상금액 적용 산정의 기준이 됨에 따라, 과도한 분할납품 적용 시 해석상의 문제로 계약상대자의 민원을 초래할 여지가 있다.

따라서, 구매요청부서 담당자는 계약부서 담당자에게 분할납품 허용 조건을 요구할 시, 구체적으로 그 내용을 알려주어야 하며 계약부서 담당자는 계약서(전자계약건 생성 시)에 반드시 품목별 납기일자·횟수 등 그 내용을 구체적으로 기재함과 동시에 이를 계약상대자에게 명확하게 알려주어 납품 시 계약상대자와 검수부서 간 불필요한 마찰로 인한 민원을 발생시키지 않도록 하여야 할 것이다.

조치의견

□본부장은 ▲처와 협의하여 분할납품 조건 계약건의 업무처리에 대한 품목별 납기일자·횟수(지체상금 부과 조건)등의 명시 및 명확한 기준을 마련 후 전 사업소와 공유하시기 바랍니다. (개선)